

게임 제작 하도급 계약서

「하도급거래 공정화에 관한 법률」 및 게임(도급) 표준계약서(안) 준거

[] (이하 "원사업자"라 한다)와 [] (이하 "수급사업자"라 한다)는 게임 'the Cardkov'의 제작위탁과 관련하여 양자간의 권리와 의무를 규정하기 위해 다음과 같이 계약을 체결한다.

구분	내 용			
게임의 명칭	the Cardkov			
게임의 사양*	게임의 이용기기	PC		
	게임의 OS	Windows		
	장르 / 플랫폼	익스트랙션 슈터 / Steam		
계약기간	2026년 5월 10일 ~ 게임 'the Cardkov'의 Steam 정식 출시일 (구체적 일자는 별도로 정하지 아니한다)			
대금 및 분배 (제15조·제16조 ·제23조 관련)	제작비용 등 고정 대금	별도 지급 없음		
	지식재산권 양도금액 / 이용료	현 시점 양도하지 않음 (추후 매수청구권 행사 시 제23조에 따라 산정)		
	상금 분배 (대회 상금 등)	지급기한	수령일로부터 3주 이내 지급	
		지급기준	팀 공용비(다수결) 공제 후 (n+1)등분 → 본 계약 당사자 n명 균등 분배 + 우수자(전원 동의) 가중 1/(n+1) 추가 지급 (제16조 ②)	
	매출 분배 (Steam 출시 후 매출)	지급기한	Steam 정산일로부터 3주 이내 지급	
		지급기준	본 계약 당사자에게 참여기간 지분에 따라 분배 (제16조 ③ / 참여기간 지분: 제2조 제5호)	
	분배 입금 계좌	원사업자 : [] 수급사업자① : [] 수급사업자② : [] 수급사업자③ : []		
저작재산권 양도 여부 (제22조·제23조 관련)	☐ 양도함 ☒ 양도하지 않음 ☐ 추후 협의함			
저작재산권 이용허락 여부	☐ 비독점적 이용허락함 ☒ 독점적 이용허락함 ☐ 이용허락하지 않음 ☐ 추후 협의함			
이용 허락하는 저작재산권의 종류	☒ 복제권 ☒ 공연권 ☒ 공중송신권 ☒ 전시권 ☒ 배포권 ☒ 대여권 ☒ 2차적저작물작성권			
상표출원권	☐ 양도함 ☒ 양도하지 않음 ☐ 추후 협의함			
디자인출원권	☐ 양도함 ☒ 양도하지 않음 ☐ 추후 협의함			
기타 지식재산권	☐ 양도함 ☒ 양도하지 않음 ☐ 추후 협의함			

당사자 정보

[원사업자]

- 담당 영역 : 기획 · 대표 (위탁 발주)
- 성명/상호 : 장원석
- 비고 : 개인사업자 명의인

[수급사업자]

- 아트 : 임아은
- 애니메이션 : 김지혜
- 개발 : 이재은

※ 본 계약은 원사업자가 다수의 수급사업자에게 게임 제작의 각 영역(아트·애니메이션·개발)을 분할 위탁하는 하도급 계약이다. 각 수급사업자의 수급사무 범위 및 대금은 제5조 및 표지에서 정한 바에 따른다.

제 1 장 총 칙

제1조 (목적)

이 계약은 원사업자가 수급사업자에게 의뢰하는 게임 'the Cardkov'의 제작에 관하여 원사업자와 수급사업자 간의 권리와 의무를 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조 (정의)

이 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "대금"이란 표지에서 정한 제작비용 등의 대금 및 지식재산권 양도금액·이용료(이하 "대금등"이라 한다)를 말한다.
2. "선금금"이란 수급사업자가 게임 제작을 완료하기 전에 원사업자가 지급하기로 한 대금의 일부를 말한다.
3. "지연이자"란 대금등 또는 손해배상금을 지급해야 할 자가 지급시기에 지급하지 않을 경우 지급해야 할 손해배상금을 말한다.
4. "수급사무"란 표지 및 제5조에서 정한 각 수급사업자의 담당 제작 업무를 말한다.
5. "참여기간 지분"이란 본 계약의 각 당사자(원사업자 및 수급사업자 전원)가 본 게임의 제작에 실제로 참여한 개월 수를, 전체 당사자의 참여 개월 수 합계로 나눈 비율을 말한다. 본 계약상 모든 당사자의 시간 가치는 동등한 것으로 간주하며, 풀타임·파트타임·역할·기여도 등에 따른 가중치는 적용하지 아니한다. 각 당사자의 참여 시작일은 본 계약 체결일(또는 추후 합류한 경우 합류에 관한 서면 합의일), 참여 종료일은 탈퇴일·개발 종료일(제6호)·지식재산권 양도 시점 중 빠른 날로 한다. 1개월 미만의 잔여 기간은 반올림한다.
6. "개발 종료"란 본 게임의 제작 작업이 실질적으로 완료되었음을 본 계약 당사자(원사업자 및 수급사업자) 전원이 서면(전자문서·이메일·메신저를 포함한다)으로 합의하여 선언한 시점을 말한다. 개발 종료 이후의 운영·패치·마케팅·유지보수 등은 본 계약 제17조(개발 종료 후 오류 수정 의무)에서 정한 바에 따른다.

제3조 (계약의 기본원칙)

원사업자와 수급사업자는 이 계약에 따라 게임을 제작·인수하고, 그 대금등을 지급함에

있어 신의성실의 원칙에 따라 자신의 권리를 행사하고 의무를 이행한다.

제4조 (채권·채무의 양도금지)

원사업자와 수급사업자는 상대방의 동의가 없는 한, 이 계약상 채권·채무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없다. 다만, 이 계약에서 발생한 손해배상 청구권 및 수급사업자의 대금등에 대한 청구권의 경우에는 그러하지 아니하다.

제5조 (수급사무의 범위)

① 각 수급사업자는 다음 각 호에서 정한 영역의 게임 제작 업무를 수행한다.

1. 아트 수급사업자 : 게임 'the Cardkov'의 아트 및 사용자 인터페이스(UI) 디자인 자산 일체

2. 애니메이션 수급사업자 : 게임 캐릭터·이펙트·연출에 관한 애니메이션 자산 일체

3. 개발 수급사업자 : 게임 클라이언트/서버 코드, 시스템 구현, 빌드 산출물 일체

② 각 수급사무의 세부 사양 및 산출물 명세는 별도의 과업내용서로 정할 수 있으며, 과업내용서는 본 계약의 일부를 구성한다.

③ 본 계약에서 "수급사업자"라 함은 특별한 정함이 없는 한 위 각 호의 수급사업자를 개별적으로 지칭하며, 각 수급사업자는 자신의 수급사무 범위 내에서만 본 계약상 권리·의무를 부담한다.

④ 본 계약의 각 당사자는 팀 공동의 목표 달성을 위하여, 자신의 수급사무 범위 외의 업무라 하더라도 가용한 범위 내에서 다른 당사자의 업무를 적극적으로 지원하여야 한다.

제6조 (비밀유지)

① 원사업자와 수급사업자는 이 계약에서 알게 된 상대방의 업무상 비밀을 상대방의 동의 없이 이용하거나 제3자에게 누설하지 않는다.

② 제1항을 위반하여 상대방에게 손해를 입힌 경우에는 이를 배상한다. 다만, 손해배상책임을 지는 자가 고의 또는 과실 없음을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 비밀유지 의무는 본 계약 종료 후에도 3년간 존속한다.

제 2 장 게임의 제작 및 검사

제7조 (제작협의)

- ① 수급사업자는 격주로 자신의 상황을 고려하여 현실적인 주간 업무량을 자율적으로 설정하고, 이를 서면(전자문서·이메일·메신저를 포함한다)으로 원사업자에게 통보하여 그 동의를 받아 확정한다. 본 통보는 수급사업자의 의무이다.
- ② 원사업자는 정당한 사유 없이 제①항의 동의를 거부할 수 없다. 수급사업자가 제①항에 따라 주간 업무량을 통보한 날로부터 3일 이내에 원사업자가 명시적인 반대 의사를 표시하지 아니한 경우, 동의가 이루어진 것으로 본다(의제동의).
- ③ 본 조의 동의는 주간 업무량의 확정 여부에 대한 수단으로서의 의미만을 가지며, 원사업자가 수급사업자의 업무량을 일방적으로 강제 수정할 권한을 부여하지는 아니한다.

제8조 (이행)

- ① 수급사업자는 제7조에 따라 정한 주간 업무를 신의성실의 원칙에 따라 이행하도록 노력한다.
- ② 원사업자와 수급사업자는 게임의 제작과정에 관하여 상호 의견을 자유롭게 나누고 협력하여 본 계약의 목적을 달성한다.
- ③ 본조의 이행 노력은 신의에 기한 자율적 의무로서, 이를 이유로 한 일방적인 불이익 조치나 패널티의 근거가 되지 아니한다. 이행에 어려움이 있는 경우 당사자들은 서로 상황을 공유하고 함께 조정한다.
- ④ 제③항에도 불구하고, 외부 계약(퍼블리셔·대회 주최자 등과의 계약)이 체결되어 있거나 팀 공동의 목표(공모전 출품 등)가 설정된 경우, 해당 계약 또는 목표와 관련된 업무의 이행은 본 계약의 각 당사자(원사업자 및 수급사업자)의 의무로 본다.

제9조 (수급사무내용의 변경)

- ① 원사업자 또는 수급사업자는 불가피한 사유가 있는 경우 상대방의 동의를 얻어 이 계약에서 정한 수급사무의 내용을 서면으로 변경할 수 있다.
- ② 원사업자의 요청에 따라 수급사무의 내용을 변경함에 따라 계약기간의 연장 또는 대금등의 증액이 필요한 경우, 원사업자는 수급사업자의 청구에 따라 계약기간을 연장하거

나 대금등을 증액한다.

③ 수급사업자가 정당한 사유를 제시하여 원사업자의 수급사무 변경요청을 거절한 경우, 원사업자는 이를 이유로 수급사업자에게 불이익을 주는 행위를 하지 않는다.

④ 수급사업자의 추가 합류 또는 기존 수급사업자의 탈퇴가 있는 경우, 이를 제①항의 불가피한 사유로 보아 잔여 당사자 간 협의에 따라 수급사무의 내용을 변경할 수 있다.

제10조 (제3자 지식재산권의 이용 등)

① 수급사업자가 자신의 기존 지식재산권을 본 계약 게임 제작에 사용하고자 할 경우, 사전에 원사업자와 그 사용 여부 및 이용조건을 협의한다.

② 수급사업자가 제3자의 지식재산권을 사용하여 게임을 제작할 경우, 제3자로부터 그 지식재산권의 사용에 관한 허락을 받아야 하며, 그 사실을 원사업자에게 고지한다.

③ 제2항을 위반하여 원사업자가 제3자에게 손해배상을 한 경우, 원사업자는 수급사업자에게 구상권을 행사할 수 있다.

제11조 (재하도급)

① 수급사업자는 이 계약에 정한 수급사무를 직접 수행한다. 다만, 원사업자의 서면 동의를 받아 수급사무의 일부를 제3자에게 재하도급할 수 있다.

② 제1항 단서에 따라 재하도급한 경우, 그 제3자의 행위로 인하여 발생한 원사업자의 손해에 대하여 수급사업자는 제3자와 연대하여 책임을 진다.

제12조 (불법게임물 등의 제작 금지)

① 수급사업자는 게임을 제작함에 있어 「게임산업진흥에 관한 법률」 등 관련 법령에서 금지하는 다음 각 호의 행위를 하지 아니한다.

1. 국가의 정체성을 현저히 손상시킬 우려가 있는 표현의 제작
2. 가족윤리·미풍양속을 해칠 우려가 있는 표현의 제작
3. 범죄·폭력·음란 등을 지나치게 묘사하여 사회질서를 문란하게 할 우려가 있는 표현의 제작
4. 게임물 관련사업자가 제공·승인하지 아니한 컴퓨터프로그램·기기·장치를 배포하거나

제작하는 행위

- ② 원사업자는 수급사업자가 제1항을 위반하지 않도록 협력한다.
- ③ 수급사업자가 제1항을 위반하여 원사업자에게 손해가 발생한 경우 원사업자는 그 배상을 청구할 수 있다.

제13조 (산출물의 검사)

- ① 원사업자는 수급사업자가 제공한 산출물이 이 계약에서 정한 바에 따라 제작되었는지의 여부를 검사한다.
- ② 검사의 기준 및 방법은 원사업자와 수급사업자가 협의하여 객관적이고 공정·타당하게 정한다.
- ③ 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고, 원사업자는 산출물을 수령한 날로부터 3일 이내에 검사결과를 수급사업자에게 서면(전자문서·이메일·메신저를 포함한다)으로 통지한다.
- ④ 원사업자가 제3항에서 정한 기간 내에 검사결과를 통지하지 않은 경우, 수급사업자가 제공한 산출물은 검사에 합격한 것으로 본다.

제14조 (부당한 위탁취소 및 산출물 거부의 금지)

- ① 원사업자는 수급사업자의 책임으로 돌릴 사유가 없는 한, 게임의 제작위탁을 임의로 취소·변경하거나 수급사업자가 제공한 산출물의 수령·인수를 거부·지연하지 아니한다.
- ② 원사업자는 수급사업자의 책임 있는 사유를 제외하고는 수급사업자가 제공한 산출물에 대하여 부당한 반환·재작업 요구를 하지 아니한다.
- ③ 거래 상대방의 발주취소나 경제상황의 변동, 검사기준의 불명확한 적용 등을 이유로 한 산출물 반환·재작업 요구는 부당한 거부로 본다.

제 3 장 대금등의 지급

제15조 (대금등의 지급)

- ① 원사업자는 표지에서 정한 일정에 따라 수급사업자에게 대금등을 지급한다.
- ② 수급사업자가 대금등의 지급 내역 또는 관련 통장 거래내역의 공개를 요구한 경우, 원사업자는 이를 지체 없이 투명하게 공개하여야 한다.
- ③ 본 계약에 따른 모든 대금 및 분배금은 부가가치세를 별도로 한다. 수급사업자는 원사업자가 대금으로 지급한 금액에 대한 소득세 원천징수 등 세금 처리가 명확하게 이루어지도록 관련 서류 제출 등에 성실히 협조하여야 한다.

제16조 (상금 및 매출의 분배)

- ① (범위) 본 게임의 제작 또는 출시와 관련하여 발생하는 모든 상금(인디게임 데브캠프 등 대회 상금) 및 매출(Steam 정식 출시 이후의 게임 판매 수익 등)은 본조에서 정하는 바에 따라 본 계약 당사자(원사업자 및 수급사업자)에게 분배한다.
- ② (상금의 분배) 수령한 상금은 다음 각 호에 따라 분배한다.
 1. 수령한 상금에서 팀 공용비를 우선 공제한다. 팀 공용비의 비율은 본 계약 당사자 전원의 다수결로 결정한다.
 2. 공용비를 공제한 잔여 상금을 본 계약 당사자 n명에 대하여 (n+1)등분한다.
 3. (n+1)등분 중 $1/(n+1)$ 씩을 본 계약 당사자 n명에게 균등 분배하고, 잔여 $1/(n+1)$ 은 우수자에게 가중 지급한다.
 4. 우수자는 본 계약 당사자 전원의 동의로 선정한다. 우수자가 둘 이상인 경우, 제3호의 가중 지급분을 우수자들 사이에 분할 지급하며, 그 분할 비율 또한 본 계약 당사자 전원의 동의로 정한다.
 5. 우수자 선정 또는 분할 비율에 합의에 이르지 못한 경우, 제3호의 가중 지급분은 본 계약 당사자 n명에게 균등하게 추가 분배한다.
- ③ (매출의 분배) 본 게임의 Steam 정식 출시 이후 발생하는 모든 게임 판매 매출은 본 계약 당사자에게 참여기간 지분(제2조 제5호)에 따라 분배한다.
- ④ (준용) 본조에 따른 분배의 지급 시기·지연이자·지급 방식 등에 관하여는 제15조의 관련 규정을 준용한다.

제17조 (개발 종료 후 오류 수정 의무)

① (의무의 범위) 개발 종료 이후 본 게임에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 치명적 오류가 발견된 경우, 해당 오류가 속하는 영역의 수급사업자(또는 원사업자)는 자신의 담당 영역에 한하여 오류 수정에 합리적인 노력을 다할 의무를 부담한다.

1. 게임의 정상적인 진행을 불가능하게 하는 오류
2. 게임 클라이언트의 강제 종료(크래시)를 유발하는 오류
3. 결제·과금 관련 오류
4. 그 밖에 본 계약 당사자 다수결로 치명적이라고 인정한 오류

② (수정 기한) 본 계약 당사자 또는 이용자로부터 제①항의 오류가 통보된 날로부터 30일 이내에 합리적인 수정 노력을 개시한다. 다만, 본인의 신상·건강·기타 부득이한 사유가 있는 경우 즉시 다른 당사자에게 통지하고 협의하여 기한을 연장할 수 있다.

③ (의무 기간) 본조의 의무는 게임의 Steam 정식 출시일로부터 2년간 존속한다.

④ (불이행 시 처리) 본 계약의 다른 당사자는 본조의 의무를 이행하지 아니한 자에게 14일 이상의 기간을 정하여 시정을 최고할 수 있으며, 그 기간 내에도 정당한 사유 없이 이행하지 아니한 경우 당사자 전원의 다수결로 해당 자를 제16조 ③ 매출 분배에서 제외할 수 있다. 다만, 제외 결정 이전에 이미 발생·누적된 분배금은 보장한다.

⑤ (자발적 권리 포기) 본 계약의 당사자는 자발적으로 본조의 의무를 면제받는 대신 제16조 ③ 매출 분배에 대한 권리를 포기할 수 있다. 이 경우 서면 합의로 그 시점과 효력 범위를 명시한다. 권리 포기 시점 이전에 이미 발생·누적된 분배금은 보장한다.

⑥ (상금에는 적용하지 아니함) 본조는 매출 분배(제16조 ③)에 한하여 적용되며, 상금 분배(제16조 ②)는 그 수령 시점에 이미 확정된 것으로 보아 본조의 영향을 받지 아니한다.

제18조 (감액의 금지)

① 원사업자는 이 계약에서 정한 대금을 감액하지 아니한다. 다만, 원사업자가 정당한 사유를 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 원사업자의 행위는 정당한 사유에 의한 감액행위로 보지 아니한다.

1. 위탁할 때 감액조건을 명시하지 아니하고 위탁 후 협조요청, 발주취소, 경제상황의

변동 등 불합리한 이유로 감액하는 행위

2. 합의 성립 전에 위탁한 부분에까지 단가 인하 합의 내용을 소급 적용하여 감액하는 행위

3. 현금 또는 조기 지급을 이유로 지나치게 감액하는 행위

4. 원사업자에 대한 손해 발생에 실질적 영향을 미치지 아니하는 수급사업자의 과오를 이유로 감액하는 행위

5. 경영적자 또는 판매가격 인하 등 불합리한 이유로 부당하게 감액하는 행위

6. 그 밖에 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 정하는 행위

③ 원사업자가 제1항 단서에 따라 대금을 감액할 경우에는 감액의 사유와 기준, 대상 분량, 감액금액, 감액방법 등을 적은 서면을 수급사업자에게 미리 제공한다.

제19조 (부당한 대금에 대한 조정)

① 원사업자는 이 계약상 대금등을 정함에 있어 부당하게 동종·유사한 것에 대하여 통상 지급되는 대가보다 낮은 수준으로 결정하지 아니한다.

② 수급사업자는 설계변경 또는 게임의 공급원가 변동 등으로 대금의 조정이 불가피한 경우 원사업자에게 대금조정을 신청할 수 있으며, 원사업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고 신청일부터 10일 이내에 협의를 개시한다.

제20조 (지연이자 및 선급금)

① 원사업자가 표지에서 정한 지급기일에 대금을 지급하지 않은 경우, 원사업자는 그 지연기간에 대해 다음 각 호의 지연이자를 더하여 지급한다.

1. 지급기일부터 30일 이내에 지급하는 경우 : 연 6%의 지연이자

2. 지급기일부터 30일이 지난 후에 지급하는 경우 : 위 지연이자에 더하여, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회가 고시한 지연이자율을 적용한 지연배상금

② 선급금의 지급 및 어음·어음대체결제수단을 이용한 지급에 관하여는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 및 같은 법 시행령 등 관계 법령에서 정한 바에 따른다.

제 4 장 지식재산권

제21조 (지식재산권의 귀속 및 기본 사용권)

① 게임 'the Cardkov' 및 이와 관련된 일체의 결과물(게임 코드, 아트 에셋, 기획 문서, 음원, 상표, UI 자산, 애니메이션 자산 등을 포함하며 이에 한정하지 아니한다)에 대한 지식재산권은 본래 수급사업자가 갖는다. 다만, 원사업자가 그 창작·개발에 기여한 경우에는 기여비율에 따라 공동으로 갖는다.

② 계약체결 시점에 지식재산권의 양도 또는 이용허락에 대하여 합의하지 아니한 경우에도, 원사업자는 본 계약에 따라 수급사업자가 제작한 게임을 본 계약에서 정한 용도(인디 게임 데브캠프 출품 및 Steam 정식 출시)로 사용할 수 있다.

제22조 (지식재산권의 양도 절차)

① 표지에서 정한 바 또는 제23조에 따라 게임에 대한 지식재산권을 양도하기로 합의한 경우, 수급사업자는 원사업자가 지식재산권을 등록할 수 있도록 협력한다. 다만, 2차적저작물작성권의 양도 여부에 대해서는 별도의 협의를 통해 정한다.

② 양도의 효력은 게임에 대한 저작재산권의 경우 해당 저작재산권에 대한 대가를 지급한 때, 산업재산권의 경우 해당 산업재산권을 이전등록한 때에 수급사업자로부터 원사업자에게 발생한다.

제23조 (매수청구권 및 양도 가격 산정)

① (매수청구권) 원사업자는 본 계약 기간 중 또는 본 계약 종료 이후 외부 퍼블리셔·투자자·인수자와의 계약 체결을 위해 필요한 경우, 수급사업자에게 본 게임에 관한 지식재산권의 전부 또는 일부의 양도를 요청할 수 있다. 수급사업자는 정당한 사유 없이 이 요청을 거부할 수 없으며, 정당한 사유 없이 거부하여 원사업자 또는 본 계약의 다른 당사자에게 손해가 발생한 경우 이를 배상한다.

② (양도 가격 산정 공식) 제①항에 따른 지식재산권 양도의 가격은 다음 각 호 중 양 당사자가 합의하여 채택한 방식으로 산정한다. 합의가 이루어지지 않을 경우 제2호의 방식을 따른다.

모든 산정 방식에서:

양도 대상 수급사업자에게 지급할 금액 = 산정 기준액 × 해당 수급사업자의 참여기간 지분

1. 매출 기준 : 양도 시점 직전 12개월간 게임 누적 매출액을 산정 기준액으로 한다.
2. 제3자 감정평가 : 양 당사자가 합의한 제3자 감정평가 기관이 산정한 본 게임 전체 IP의 공정시장가(FMV)를 산정 기준액으로 한다. 평가비용은 원사업자가 부담한다.
3. 퍼블리셔·투자자 평가가 기준 : 외부 퍼블리셔·투자자·인수자가 제시한 본 게임 전체 IP의 평가가를 산정 기준액으로 한다.
4. 그 외 합의 방식 : 양 당사자가 위 각 호 외에 합리적인 산정 기준액에 합의한 경우 그 금액을 산정 기준액으로 한다.

※ 예시 : 게임 제작에 12개월 참여한 A·B 2인과 6개월 참여한 C 1인이 있는 경우 참여기간 지분은 A : B : C = 12 : 12 : 6 = 2 : 2 : 1 이며, A에게 지급할 양도 가격은 산정 기준액 × 2/5 가 된다.

③ 제①항에 따라 지식재산권을 양도하는 경우, 양도 절차 및 효력 발생 시점에 관하여는 제22조를 준용한다.

제 5 장 책임 및 분쟁해결

제24조 (손해배상)

- ① 원사업자 또는 수급사업자가 이 계약을 위반한 상대방의 행위로 인하여 손해를 입은 경우, 그 상대방은 손해배상의 책임을 진다. 다만, 상대방이 고의 또는 과실 없음을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 수급사업자는 이 계약에 따른 의무를 이행하기 위해 제3자를 사용한 경우, 그 제3자의 행위로 인하여 원사업자에게 발생한 손해에 대하여 제3자와 연대하여 책임을 진다.
- ③ 원사업자가 부당한 위탁취소(제14조 제1항), 산출물 반환·재작업 부당요구(제14조 제2항), 부당한 대금 결정(제19조) 또는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에서 금지하는 행위를 한 경우에는, 수급사업자에게 발생한 손해를 배상한다.

제25조 (하자담보책임)

- ① 검사에 합격한 게임에 하자가 있는 경우, 원사업자는 수급사업자에 대하여 상당한 기간을 정하여 그 하자의 보수를 청구할 수 있다.
- ② 하자가 원사업자가 제공한 자료의 성질 또는 원사업자의 지시에 따라 발생한 경우에는 본조를 적용하지 아니한다. 다만, 수급사업자가 그 부적당함을 알고 원사업자에게 고지하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 본조의 권리는 검사 합격일로부터 1년 이내에 행사한다.

제26조 (게임의 등급분류 및 출시 협조)

- ① 본 게임이 「게임산업진흥에 관한 법률」에 따라 등급분류를 받지 못한 경우, 원사업자는 수급사업자의 동의를 얻어 등급분류에 필요한 추가작업을 요청할 수 있다. 추가작업의 작업기간 및 작업비용은 원사업자와 수급사업자가 협의하여 정한다.
- ② 수급사업자는 Steam 플랫폼 등록 등 출시에 필요한 법적·행정적 절차에 적극 협조한다.

제27조 (계약의 해제 또는 해지)

① 원사업자 또는 수급사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 상대방이 이 계약상의 의무를 이행하지 아니하여 상당한 기간을 정한 최고에도 불구하고 이를 이행하지 아니한 경우

2. 상대방이 영업의 양도, 합병, 파산선고, 거래정지 등으로 이 계약의 이행이 곤란하게 된 경우

3. 재해 기타 사유로 인하여 이 계약의 내용을 이행하기 곤란하다고 쌍방이 인정한 경우

② 본 계약이 해제된 경우, 원사업자는 수급사업자로부터 제공받은 산출물 및 관련자료를 활용하지 아니하며, 수급사업자는 원사업자로부터 지급받은 대금등을 그 이자(연 6%)와 함께 반환한다.

③ 본 계약이 해지된 경우, 원사업자와 수급사업자는 이미 제공한 산출물 또는 완성한 부분의 비율에 따라 대금등을 정산한다.

④ 해제 또는 해지의 원인이 있는 상대방에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

제28조 (부당한 특약의 효력)

이 계약 또는 별도 약정에서 정하고 있는 내용 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 약정은 무효로 한다.

1. 이 계약 서면에 기재되지 아니한 사항을 요구함에 따라 발생한 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정

2. 관련 법령에 따라 원사업자의 의무사항으로 되어 있는 인·허가 등과 관련하여 발생하는 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정

3. 천재지변, 해킹·컴퓨터바이러스 발생 등 위탁시점에 예측할 수 없는 사항과 관련하여 수급사업자에게 불합리하게 책임을 부담시키는 약정

4. 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제16조의2에 따라 수급사업자가 대금 조정을 신청할 수 있는 권리를 제한하는 약정

5. 그 밖에 법에서 보호하는 수급사업자의 권리·이익을 부당하게 제한하거나 박탈하는 약정

제29조 (분쟁해결)

- ① 이 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우, 원사업자와 수급사업자는 상호 협의하여 분쟁을 해결하기 위해 노력한다.
- ② 제1항에도 불구하고 분쟁이 해결되지 않은 경우, 원사업자 또는 수급사업자는 「콘텐츠산업진흥법」에 따른 콘텐츠분쟁조정위원회, 「저작권법」에 따른 한국저작권위원회 또는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따른 하도급분쟁조정협의회 등에 조정을 신청할 수 있다.

제30조 (준거법 및 재판관할)

- ① 본 계약은 대한민국 법령에 따라 해석되고 이행된다.
- ② 본 계약과 관련된 소는 원사업자 또는 수급사업자의 주된 사무소를 관할하는 지방법원, 또는 서울중앙지방법원에 제기한다.
- ③ 본 계약은 본 계약에서 정한 사항에 관하여 원사업자와 수급사업자 간의 완전한 합의를 구성하며, 본 계약 체결 이전의 구두 또는 서면에 의한 합의·약속·표시는 본 계약으로 대체된다.

제31조 (계약 종료 후 존속 조항)

본 계약이 종료된 경우에도 다음 각 호의 조항은 그 성질상 존속이 필요한 한도에서 효력을 유지한다.

1. 제6조 (비밀유지)
2. 제16조 (상금 및 매출의 분배)
3. 제17조 (개발 종료 후 오류 수정 의무)
4. 제21조 ~ 제23조 (지식재산권의 귀속·양도·매수청구권)
5. 제24조 (손해배상)
6. 제29조 (분쟁해결)
7. 제30조 (준거법 및 재판관할)

제32조 (계약 이외의 사항)

이 계약에서 정한 것 이외의 사항에 대해서는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 등 관련 법령의 강행법규에서 정한 바에 따르며, 그 이외의 사항에 대해서는 양 당사자가 협의하여 정한다.

[원사업자] · 기획 · 대표

주 소 : []

상 호 : [] 사업자등록번호 : []

대 표 자 : 장원석 (인)

서 명 : _____

[수급사업자 ①] · 아트

주 소 : []

성 명 : 임아은 (인)

서 명 : _____

[수급사업자 ②] · 애니메이션

주 소 : []

성 명 : 김지혜 (인)

서 명 : _____

[수급사업자 ③] · 개발

주 소 : []

성 명 : 이재은 (인)

서 명 : _____

이 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 4 부를 작성하고 당사자가 각각 기명날인 또는 서명한 후 각 1 부씩 보관한다.

2026년 5월 10일